Exponendum Nobis curavit — Emphyteusis bonorum paroeciae S. Ioannis Evangelistae Ravennae

GREGORII PP. XVI. · 1832-06-26 · Latin

Venerabili fratri archiepiscopo Ravennatensi

GREGORIUS PP. AVE

anbieabilta frater, salutem et apostolicam benedictionem.

Hxponendum Nobis curavit dilectus filius pre- sbyter Carolus Baccheti animarum curator san- ctorum Nicandri et Marciani in basilica sancto Ioanni evangelistae sacra istius Ravennatensis civitatis, se omni quidem opera, cura et dili- gentia adhibita in bonis eiusdem parochialis ec- clesiae excolendis, clare aperteque cognovisse utilius atque opportunius esse, omnia eiusdem paroeciae bona, quae ex agris et aedificiis con- stant, in perpetuam emphyteusim ad mares et feminas transferendam tradere. Et quoniam affixis rite programmatis repertus est dilectus fi- lius Ioseph Fusconi, qui perpetuam eorumdem

bonorum emphyteusim ad mares et feminas transferendam ineundis cupidus, annuum ob- tulit canonem scutatorum biscentum et quadra- ginta quinque omni, onere immunem, atque -utilia etiam pacta, aedificioruam praesertim re- parationis et accurati agrorum cultus recipit, et fundos hypothecae subiicere minime recusat, ut tutum sit onerum implementum, supplici cum prece a Nobis petitum est, ut ad huius- modi contractum ineundum apostolicam No- stram veniam et opem largiamur.

Nos itaque omnes et singulos, quibus hae literae favent, peculiari. beneficentia prosequi volentes, et a quibusvis excommunicationis et interdicti, aliisyue ecȼlesiasticis censuris, sen- tentlis et poenis quovis modo et quacumque de causa latis, si quas forte incurrerit, huius tantum rei gratia ‘absolventes et absolutum fore censentes, de venerabilium fratrum Nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et reg larium praepositorum consilio, tibi, eeticrabilis frater, eas partes im- ponimus atque mandamus, ut si ita se res ha- bent, prout expositae, et. postquam compereris contractum huiusmodi in evidentem ecclesiae utilitatem cedere, auctoritate Nostra apostolica, pro tua conscientia et arbitrio facultatem facias, cuius praesidio, perpetua illa emphyteusis ad mates et feminas transferenda iniri queat, pacto canone et proficuis conditionibus, de quibus habita mentio est. Quo quidem de canone cavebis ut pendatur liber et expers omnino one- rum Omnium, quae ordinaria sint sive extraor- dinaria, quaeque sive rebus sive personis im- posita sunt vel imponentur, atque inter illius ecclesiae onera praecipuum ducatur. Mandabis

autem pro solutione canonis et aliis implendis’

oneribus dari ab emphyteuta fideiussionem idoneam, vel canoni illi et aliis oneribus alium praeterea fundum seu fundos subiici ac super illis hypothecam excipi eamque hypothecam publicis libris inscribi, Curabis etiam, ut bona omnia et singula, quae ad paroeciam pertinent quaeque in emphyteusim tradita eorumque fi- nes vel diligentissime demonstrentur in sole- mnibus tabulis hoc de contractu a publico scriba conficiendis, atque illis inseratur bonorum o- mnium accurata linearis descriptio, quam plan- tam yocari mos est. Denique contractim mu- nies illis omnibus conditionibus, quas vel acta oblationis habent, vel ex consuetudine huius- cemodi contractibus addi solent.

Haec concedimus atque mandamus non ob- stantibus fel. rec. Benedicti XIV super divisione materiarum, ac Pauli IJ alioruamque Romano- rum Pontificum praedecessorum Nostrorum de rebus Ecclesiae non alienandis, aliisyue consti- tutionibus et sanctionibus apostolicis, caeteris- que contrariis quibuscumque. Volumus vero ut

quomodocumque cessante emphyteusi praedicta, illico emphyteutici fundi cum adiunctis rebus et iuribus ad paroeciam revertantur eaque ce- dant solo, per quac fundi meliores fuerint ef- fecti, quin renovatio concessionis huiusmodi a quoquam sub quovis praetextu et causa peti vel praetendi possit.

Datum Romae apud s. Petrum sub Peetil piscatoris die vigesima sexta iunii millesimo Octingentesimo trigesimo secundo, pontificatus Nostri anno secundo.

Source. Open the source witness. Historical source wording is public domain in the United States; project typesetting does not relicense it. Rome: Ex Typographia Polyglotta S. C. de Propaganda Fide, 1901. Uncorrected, uncollated OCR transcription of the identified constituent. Complete papal body; editorial caption or non-substantive publishing furniture omitted as separately identified in the source review. Uncorrected OCR of the complete printed papal text; Bernasconi edition headings, running titles, page numbers and provenance citations omitted. Revision: 2026-10-28T16:08:23Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.